

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHỦ ĐỀ: TRÁCH NHIỆM DO LỖI TRONG GIAO KẾT HỢP ĐỒNG (CULPA IN CONTRAHENDO) - SO SÁNH GIỮA BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM VÀ BỘ LUẬT DÂN SỰ ĐỨC (BGB)

I. MỞ ĐẦU

Trong giao lưu dân sự và thương mại, hợp đồng không tự nhiên hình thành mà là kết quả của một quá trình đàm phán, thương lượng. Tuy nhiên, pháp luật truyền thống thường chỉ tập trung bảo vệ các bên khi hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật. Sự vắng bóng các quy định điều chỉnh giai đoạn tiền hợp đồng (pre-contractual phase) đã tạo ra nhiều rủi ro. Học thuyết *Culpa in contrahendo* (Lỗi trong giao kết hợp đồng) do luật gia người Đức Rudolph Von Jhering khởi xướng năm 1861 đã khắc phục khoảng trống này. Bài báo cáo này lựa chọn so sánh chế định trách nhiệm tiền hợp đồng giữa Bộ luật Dân sự (BLDS) Việt Nam 2015 và Bộ luật Dân sự Đức (BGB) nhằm làm rõ bản chất pháp lý, ranh giới trách nhiệm và đề xuất bài học kinh nghiệm. Đây là một chủ đề phức tạp, đòi hỏi sự đối chiếu liên ngành và đa quốc gia.

II. NỘI DUNG CHÍNH

2.1. Khái quát về học thuyết *Culpa in contrahendo*

Culpa in contrahendo có nghĩa là "lỗi trong quá trình thương lượng/giao kết". Theo đó, ngay cả khi hợp đồng chưa được ký kết, các bên tham gia đàm phán đã bị ràng buộc bởi những nghĩa vụ nhất định dựa trên nguyên tắc thiện chí và trung thực (good faith). Nếu một bên vi phạm các nghĩa vụ này (như cố ý che giấu thông tin, đột ngột hủy bỏ đàm phán không lý do chính đáng) gây thiệt hại cho bên kia, bên vi phạm phải bồi thường.

2.2. Trách nhiệm tiền hợp đồng theo Bộ luật Dân sự Đức (BGB)

Đức là quốc gia khởi nguồn của học thuyết này. Trong đợt cải cách pháp luật trái vụ năm 2002, BGB đã chính thức luật hóa *Culpa in contrahendo* tại Đoạn 311 khoản 2 và Đoạn 241 khoản 2.

Theo BGB, một "quan hệ nghĩa vụ theo luật định" được hình thành ngay khi các bên bắt đầu đàm phán, chuẩn bị ký kết hợp đồng hoặc thiết lập các tiếp xúc kinh doanh tương tự. Điểm đặc thù của luật Đức là họ coi trách nhiệm tiền hợp đồng mang **bản chất của trách nhiệm hợp đồng** (hoặc một dạng nghĩa vụ đặc biệt có tính chất tương đương). Người bị thiệt hại có thể yêu cầu bồi thường "lợi ích

tiêu cực" (negative interest) - tức là chi phí mà họ đã bỏ ra do tin tưởng rằng hợp đồng sẽ được giao kết một cách trung thực.

2.3. Trách nhiệm tiền hợp đồng theo Bộ luật Dân sự Việt Nam 2015

Trước năm 2015, pháp luật Việt Nam chưa có quy định chung về trách nhiệm tiền hợp đồng. BLDS 2015 đã đánh dấu một bước tiến lớn khi ghi nhận nghĩa vụ trung thực, thiện chí trong đàm phán và cụ thể hóa tại Điều 387 (Thông tin trong giao kết hợp đồng). Theo đó, nếu một bên vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin hoặc vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin trong giai đoạn đàm phán mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Tuy nhiên, khác với Đức, pháp luật Việt Nam hiện nay phân loại trách nhiệm này vào nhóm **trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng**, bởi lẽ tại thời điểm xảy ra vi phạm, hợp đồng chưa hề tồn tại có hiệu lực.

2.4. So sánh và đánh giá

- **Điểm tương đồng:** Cả hai hệ thống pháp luật đều đề cao nguyên tắc trung thực và thiện chí. Cả Việt Nam và Đức đều ghi nhận nghĩa vụ cung cấp thông tin và nghĩa vụ bảo mật trong giai đoạn đàm phán.
- **Sự khác biệt cốt lõi:** Nằm ở cơ sở pháp lý và bản chất trách nhiệm. Việc BGB (Đức) xếp *Culpa in contrahendo* vào chế định nghĩa vụ tiệm cận với hợp đồng giúp người bị thiệt hại dễ dàng hơn trong việc chứng minh lỗi (thường được suy đoán có lỗi) và quy trách nhiệm cho người sử dụng lao động đối với hành vi của nhân viên đàm phán. Ngược lại, việc Việt Nam áp dụng cơ chế bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng buộc nguyên đơn phải chứng minh đầy đủ 4 yếu tố (hành vi trái luật, thiệt hại, mối quan hệ nhân quả và lỗi), gây khó khăn lớn trong thực tiễn xét xử.

III. KẾT LUẬN

Việc so sánh với BLDS Đức cho thấy quy định tại Điều 387 BLDS 2015 của Việt Nam là một tiến bộ, nhưng vẫn còn khá mỏng và thiếu cơ chế thực thi đặc thù. Việc coi vi phạm tiền hợp đồng hoàn toàn là trách nhiệm ngoài hợp đồng chưa thực sự phản ánh đúng bản chất của mối quan hệ tin cậy đã được xác lập giữa hai bên đàm phán. Việt Nam có thể tham khảo kỹ thuật lập pháp của Đức để mở rộng nội hàm của Điều 387, thừa nhận một loại trách nhiệm pháp lý độc lập (*sui generis*) nằm giữa ranh giới của hợp đồng và bồi thường ngoài hợp đồng trong các bản sửa đổi tương lai.

BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN (10 TÀI LIỆU)

ST T	Tên tài liệu & Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, CQXB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Xếp hạng độ tin cậy
1	Bài báo khoa học: Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam (Đỗ Văn Đại, 2007)	Tác giả: PGS.TS. chuyên gia hàng đầu về Luật Dân sự. CQXB: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (uy tín cao). PP: Phân tích quy phạm, diễn dịch. Trích dẫn: Được trích dẫn rất nhiều trong giới học thuật. Cập nhật: Hơi cũ nhưng mang tính nền tảng lịch sử.	Tốt
2	Bài báo khoa học: Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến nguyên tắc thiện chí... (Nguyễn Anh Thư, 2014)	Tác giả: Giảng viên ĐHQGHN. CQXB: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN. PP: So sánh, đánh giá thực tiễn. Trích dẫn: Cao. Cập nhật: Tiên đề trực tiếp dẫn đến việc sửa đổi BLDS 2015.	Xuất sắc
3	Bài báo khoa học: Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một số nước trên thế giới (Nguyễn Văn Lợi, 2021)	Tác giả: Nhà nghiên cứu pháp luật. CQXB: Tạp chí Lập pháp (cơ quan của Quốc hội). PP: So sánh luật học (Đức, Anh, Pháp). Trích dẫn: Khá. Cập nhật: Rất mới (2021), phản ánh thực tiễn sau BLDS 2015.	Xuất sắc
4	Bài báo khoa học: Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của	Tác giả: Giảng viên ĐH Luật TP.HCM. CQXB: Tạp chí Khoa học Pháp lý. PP: Phân tích, tổng hợp. Trích dẫn: Tốt.	Xuất sắc

ST T	Tên tài liệu & Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, CQXB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Xếp hạng độ tin cậy
	BLDS Việt Nam (Lê Minh Hùng, 2022)	Cập nhật: Tính cập nhật cao (2022), phân tích sâu về thời điểm phát sinh hiệu lực.	
5	Bài báo khoa học: Trung thực, thiện chí trong đàm phán giao kết hợp đồng của pháp luật (Phạm Trí Hùng, 2024)	Tác giả: Học giả độc lập. CQXB: Tạp chí Quản lý nhà nước. PP: Nghiên cứu định tính. Trích dẫn: Đang tăng. Cập nhật: Rất mới (2024), mang góc nhìn quản lý vĩ mô.	Xuất sắc
6	Sách chuyên khảo: Bình luận khoa học: Những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015 (Đỗ Văn Đại, 2016)	Tác giả: PGS.TS. Đỗ Văn Đại. CQXB: NXB Hồng Đức. PP: Bình luận đạo luật. Trích dẫn: Nguồn tham khảo bắt buộc của sinh viên luật. Cập nhật: Phân tích trực tiếp đạo luật đang có hiệu lực.	Xuất sắc
7	Sách chuyên khảo (Nước ngoài): The German Law of Contract: A Comparative Treatise (Markesinis et al., 2006)	Tác giả: Các giáo sư luật học uy tín của Anh và Đức. CQXB: Hart Publishing (NXB học thuật danh tiếng). PP: Luật so sánh. Trích dẫn: Đặc biệt cao trên phạm vi toàn cầu. Cập nhật: Bản án kinh điển về luật hợp đồng Đức.	Xuất sắc
8	Sách chuyên khảo/Giáo trình: Giáo trình Luật Dân sự Tập 2	Tác giả: GS.TS. Nguyễn Ngọc Điện. CQXB: NXB ĐHQG Hà Nội. PP: Giáo dục học, phân tích hệ thống. Trích dẫn:	Tốt

ST T	Tên tài liệu & Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, CQXB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Xếp hạng độ tin cậy
	(Nguyễn Ngọc Điện, 2019)	Rất cao trong nước. Cập nhật: Chuẩn kiến thức đại học hiện hành.	
9	Nguồn mở Internet: Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng (Lương Vĩnh Kim, 2025)	Tác giả: Luật sư thực hành. CQXB: Website hành nghề luật. PP: Tổng hợp thực tiễn án lệ. Trích dẫn: Thấp. Cập nhật: Rất mới, cung cấp góc nhìn từ thực tiễn tranh chấp.	Trung bình
10	Nguồn mở Internet: Thông tin trong giao kết hợp đồng: một góc nhìn từ Đức (Nguyễn Hồ Bích Hằng, 2021)	Tác giả: Chuyên gia pháp lý. CQXB: Công TTĐT Nghiên cứu Lập pháp. PP: Phân tích luật ngoại. Trích dẫn: Trung bình. Cập nhật: Thông tin giá trị cao để đối chiếu với luật Đức.	Tốt

IV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (ĐỊNH DẠNG HARVARD)

- Đỗ, V. Đ. (2007) 'Nghĩa vụ thông tin trong pháp luật hợp đồng Việt Nam', *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, 11, tr. 22-29.
- Đỗ, V. Đ. (2016) *Bình luận khoa học: Những điểm mới của Bộ luật dân sự năm 2015*. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.
- Lê, M. H. (2022) 'Hiệu lực của hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam', *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam*, 2(150), tr. 15-28.
- Lương, V. K. (2025) *Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng*. Truy cập tại: <https://luongvinhkim.vn> (Truy cập: 20/03/2026).

5. Markesinis, B.S., Unberath, H. and Johnston, A. (2006) *The German Law of Contract: A Comparative Treatise*. 2nd edn. Oxford: Hart Publishing.
6. Nguyễn, A. T. (2014) 'Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến nguyên tắc thiện chí trong Bộ luật dân sự Việt Nam năm 2005', *Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Luật học*, 30(3), tr. 15-25.
7. Nguyễn, H. B. H. (2021) *Thông tin trong giao kết hợp đồng: một góc nhìn từ Cộng hòa liên bang Đức*. Truy cập tại: <https://www.nghiencuuphapluat.vn> (Truy cập: 20/03/2026).
8. Nguyễn, N. Đ. (2019) *Giáo trình Luật Dân sự (Tập 2)*. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
9. Nguyễn, V. L. (2021) 'Trách nhiệm pháp lý tiền hợp đồng ở một số nước trên thế giới', *Tạp chí Lập pháp*, 18, tr. 45-52.
10. Phạm, T. H. (2024) 'Trung thực, thiện chí trong đàm phán giao kết hợp đồng của pháp luật', *Tạp chí Quản lý nhà nước*, 389.